

조합공동사업법인 정관례 주요 개정내용

1 대표이사 법인 경영 독립성 보장

□ 대표이사가 이사회 의장을 수행토록 규정 (정관례 제43조 개정)

- (현행) 대표이사 또는 이사회 의결로 정한 이사가 이사회 의장 수행
- (개정안) 이사회 의장은 대표이사로 하되 이사회가 필요하다고 인정하는 경우 이사회가 정하는 이사가 의장 수행
- (기대효과) 법인 자율성 확대를 통한 사업 활성화 도모

□ 사외이사 도입 의무화 (정관례 제48조 개정)

- (현행) 임의로 사외이사를 둘 수 있음
- (개정안) 1명 이상의 사외이사를 두도록 하고, 사외이사에 대한 자격 조건* 신설
- * 조합, 중앙회, 경지지주 등에서 경제사업에 3년 이상 근무한 자 등
- (기대효과) 참여농협에 대한 견제·감시를 통한 운영 투명성 확보

□ 대표이사 경영협약 의무화 (정관례 제53조의2 신설)

- (현행) 경영협약 의무 규정이 없음
- (개정안) 대표이사와 회원 대표와 경영협약 체결 의무, 성과보상 및 미달성시 해임 등 규정 신설
- (기대효과) 대표이사에 경영 자율성 보장 및 책임성 요구를 통한 조공법인 경영 경쟁력 확보

□ 직원 임면에 대한 규정 도입 (정관례 제54조의2 신설)

- (현행) 직원에 대한 규정이 없음
- (개정안) 간부 직원에 대한 정수, 직원에 대한 대표이사 임면권 등 규정 신설
- (기대효과) 대표이사의 직원 임면권 명문화를 통한 효율적인 조직운영 지원

□ 파견직원 운영에 관한 규정 도입 (정관례 제54조의3 신설)

- (현행) 파견직원 운영에 대한 규정이 없음
- (개정안) 파견직원 운영기간 설정(최장 5년), 파견직원에 대한 성과 평가권한을 대표이사에 부여
- (기대효과) 파견직원의 업무 태만 방지 등 조직 효율적 운영 지원

2 부실방지를 위한 출자조합 책임 부여

□ 추가출자 의무 부여 (정관례 제16조 개정)

- (현행) 설립시 출자 규정만 존재
- (개정안) 자본잠식으로 법인의 자기자본이 설립인가 기준에 미치지 못할 경우 회원이 추가 출자하도록 의무 신설
- (기대효과) 법인 운영에 대한 회원의 책임부여를 통해 경영 정상화 추진

□ 손실분담금 부과 제도 도입 (정관례 제20조의2 신설)

- (현행) 손실분담금 제도 없음
- (개정안) 사업 손실에 대해 사업량이나 지분을 등에 따라 회원에게 손실분담금 부과가 가능토록 개선
- (기대효과) 적자 발생 시 손실분담금 부과를 통한 법인 자본금 확보로 경영 안정성 확보

- **농업인 등 출하대금 우선변제 노력 규정** (정관례 제56조의3 신설)
 - (현행) 농업인, 농업법인 등의 출하대금 우선변제 관련 규정 없음
 - (개정안) 농업인, 농업법인 등이 출하한 농산물 대금을 우선변제 하기 위하여 노력하여야 한다는 규정 신설
 - (기대효과) 납품 대금 우선변제를 통한 농업인 등 피해 방지

3 정관례 개정 수요 조사를 통한 개정

- **회원에 소속된 조합원이 필요로 하는 사업을 조공법인 사업 목적에 추가** (정관례 제2조 개정)
 - (현행) '회원이 필요로 하는 기술·자금·자재 및 정보 등을 상호 공유 및 제공'을 조공법인의 사업 목적으로 설정
 - (개정안) '회원과 그 조합원이 필요로 하는 기술·자금·자재 및 정보 등을 상호 공유 및 제공'으로 사업 목적 변경
 - (기대효과) 법인 사업에 실제 참여하는 조합원이 필요로 하는 사업도 법인의 목적에 명문화하여 조합원에 대한 사업 활성화
- **사업의 종류 확대** (정관례 제4조 개정)
 - (현행) '회원을 위한 물자의 공동구매 및 상품의 공동판매와 이에 수반되는 운반·보관 및 가공사업'을 조공법인 사업 중 1개로 설정
 - (개정안) '회원을 위한 물자의 공동구매 및 상품의 공동판매와 이에 수반되는 운반·보관·가공 및 수출 등의 사업'으로 수정
 - (기대효과) 조공법인의 수출 활성화 도모

현행	개정안
제2조(목적) 본 법인은 비영리법인으로서 회원간 사업의 공동수행을 통하여 농산물이나 축산물의 판매·유통 등과 관련된 사업을 활성화하고, <u>회원이</u> 필요로 하는 기술·자금·자재 및 정보 등을 상호 공유 및 제공함으로써 농업의 경쟁력 강화와 농업인의 이익 증진에 기여하는 것을 목적으로 한다.	제2조(목적) ----- ----- ----- ----- <u>회원과 그 조합원이</u> ----- ----- ----- ----- -----.
제4조(사업의 종류) ① 법인은 다음 각 호의 사업의 전부 또는 일부를 수행한다. 1. 회원을 위한 물자의 공동구매 및 상품의 공동판매와 이에 수반되는 <u>운반·보관 및 가공 사업</u> 2. ~ 5. (생략) ② (생략)	제4조(사업의 종류) ① ----- ----- -----. 1. ----- ----- ----- <u>운반·보관·가공 및 수출 등의 사업</u> 2. ~ 5. (현행과 같음) ② (현행과 같음)
제7조(회원) ① 법인의 회원은 「농업협동조합법」 제2조에 따른 조합, 중앙회, <u>같은 법 제134조의2</u> 에 따른 농협경제지주회사	제7조(회원) ① ----- ----- ----- <u>같은 법 제161조의2</u> -----

및 그 자회사, 「농어업경영체
육성 및 지원에 관한 법률」 제1
6조에 따른 영농조합법인과 같은
법 제19조에 따른 농업회사법인
으로 한다.

②·③ (생략)

제8조(가입) ① 법인의 회원이 되려는
자(이하 “가입신청자”라 한다)는
다음 사항을 적은 가입신청서에
정관과 가입을 의결한 총회의사록
(이사회 의결을 필요로 하는
경우에는 이사회 의사록을 말한다),
법인등기부등본, 사업계획서,
재무상태표 및 손익계산서를 붙여
법인에 제출한다.

1. 법인의 명칭·법인등록번호
· 주된 사무소의 소재지, 대표
자의 성명·주민등록번호 및
주소

2. ~ 5. (생략)

②·③ (생략)

제14조(준회원의 가입·탈퇴) ①
준회원으로 가입하고자 하는 법인은
다음 사항을 적은 가입신청서에
법인정관을 붙여 본 법인에 제출
한다.

-----.

②·③ (현행과 같음)

제8조(가입) ① -----

-----.

1. -----

-- 성명·생년월일 -----
--

2. ~ 5. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

제14조(준회원의 가입·탈퇴) ①

-----.

1. 법인의 명칭·법인등록번호 · 주된 사무소의 소재지, 대표 자의 <u>성명·주민등록번호</u> 및 주소 2. ~ 5. (생략) ②·③ (생략) 제16조(출자) ① ~ ③ (생략) <u><신설></u> <u><신설></u> 제43조(이사회) ① (생략) ② 이사회는 대표이사를 포함한	1. ----- ----- -- <u>성명·생년월일</u> ----- -- 2. ~ 5. (현행과 같음) ②·③ (현행과 같음) 제16조(출자) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 법인의 매 회계연도 말 자기 자본이 <u>법인설립등기 당시의</u> <u>「농업협동조합법 시행령」 제</u> <u>11조의2제1항제2호에 따른 출자금</u> <u>납입확약총액에 미달하게 된 경우,</u> <u>회원은 총회에서 정하는 바에 따라</u> <u>출자금납입확약총액 이상이 되도록</u> <u>추가 출자하여야 한다.</u> 제20조의2(손실분담금 부과) ① <u>법인은 제4조제1항제1호 및 제2</u> <u>호에 따른 사업으로 발생한 손실에</u> <u>대해 회원에게 사업량이나 지분을</u> <u>등에 따라 손실분담금을 부과할</u> <u>수 있다.</u> ② 제1항의 부과기준, 부과방법 등 구체적인 사항은 <u>이사회에서</u> <u>정한다.</u> 제43조(이사회) ① (현행과 같음) ② -----
--	--

이사로 구성하며, 이사회 의장은
대표이사 또는 이사회 의결로
정한 이사가 맡는다. <단서 신
설>

③ ~ ⑪ (생략)

제44조의2(운영협의회) ① 법인의
건전한 발전을 도모하기 위하여
이해관계인, 외부전문가 등이
참여하는 자문기구로써 운영협
의회를 구성·운영 할 수 있다.

② (생략)

제48조(임원의 선출) ①·② (생략)

③ 사외이사는 〇명 이상을 둘
수 있다.

대표이사가 그 의장이 된다. 다만,
이사회가 필요하다고 인정하는
경우에는 이사회가 정하는 이사가
의장이 될 수 있다.

③ ~ ⑪ (현행과 같음)

제44조의2(운영협의회) ① -----

----- 자문기구로써 -----
-----.

② (현행과 같음)

제48조(임원의 선출) ①·② (현행과
같음)

③ 사외이사는 다음 각호의 하나에
해당하는 경력을 가진 사람으로
1명 이상을 두어야 한다.

1. 농·축산업, 유통업과 관련된
회사로서 자기자본 50억원 이상인
회사에서 농·축산업 또는
유통업에 3년 이상 종사한 경력이
있는 사람

2. 농·축산업, 유통업과 관련된
회사로서 자본시장과 금융투자
업에 관한법률상의 상장법인에
서 임원으로 3년 이상 종사한

	<u>경력이 있는 사람</u> 3. <u>농·축산업, 유통업과 관련된 연구기관 또는 교육기관에서 농·축산업 또는 유통업에 관한 업무에 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람</u> 4. <u>농·축산업, 유통업과 관련된 국가기관·지방자치단체·공공기관에서 상근직으로 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람</u> 5. <u>조합, 중앙회, 농협경제지주 및 그 자회사, 품목조합연합회 또는 조합공동사업법인에서 상근직으로 경제사업 분야에서 3년 이상 종사한 경력이 있는 사람</u>
④ 「<u>농업협동조합법</u>」 제52조 제4항 및 <u>같은 법 시행령 제5조의2</u>에 따라 법인의 사업과 실질적으로 경쟁관계에 있는 사업을 경영하거나 이에 종사하는 사람은 법인의 임원이 될 수 없다. 제49조(임원의 임기) ①~② (생략) ③ 결원으로 인하여 선출된 임원의 임기는 전임자의 잔임기간으로	④ ----- ----- <u>같은 법 시행령 제5조의4</u>----- ----- ----- -----. 제49조(임원의 임기) ①~② (현행과 같음) ③ ----- -----

한다. <단서 신설>

④·⑤ (생략)

제50조(대표이사의 자격요건) 대표
이사는 다음 각 호의 어느 하나
에 해당하는 경력을 가진 사람
으로 한다.

1. (생략)

2. 농·축산업, 유통업과 관련된
회사로서 증권거래법상의 상
장법인에서 임원으로 3년 이
상 종사한 경력이 있는 사람

3·4. (생략)

5. 조합, 중앙회, 농협경제지주
및 그 자회사, 품목조합연합회
또는 조합공동사업법인에서
상근직으로 경제사업 분야에서
5년 이상 종사한 경력이 있는
사람

<신설>

----- . 다만, 대표이사의 경
우에는 당선이 결정된 때부터
새로이 기산한다.

④·⑤ (현행과 같음)

제50조(대표이사의 자격요건) --

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----
----- 자본시장과 금융투자
업에 관한 법률상-----

3·4. (현행과 같음)

5. ----- 농협경제지주
회사 -----

제53조의2(경영협약) ① 법인의
경영성과를 극대화하기 위해 총
회의 의장과 대표이사는 매 회계
연도 종료 후 2개월 이내에 경영
협약을 체결한다. 다만, 대표이사가
회계연도 종료 후 2개월 이후에

<신 설>

<신 설>

선임된 경우에는 선임 후 1개월 이내에 경영협약을 체결하여야 한다.

② 경영협약에는 협약목적, 경영 목표 및 경영협약 이행실적 평가와 성과보상 등을 포함한다.

③ 이사회는 대표이사의 경영협약 이행실적을 평가할 수 있으며, 평가 결과 그 이행정도가 미진하다고 판단되는 경우에는 총회에 대표이사의 해임을 건의할 수 있다. 이 경우 대표이사는 이사회 결의에 참여할 수 없다.

제54조의2(직원의 임면) ① 법인의 직원은 대표이사가 임면한다.

② 법인에 간부직원으로 전무와 상무를 둘 수 있고, 간부직원은 대표이사가 이사회의 의결을 거쳐 임면한다.

③ 제1항 및 제2항에 관한 세부 사항은 규정으로 정한다.

제54조의3(파견직원의 운용) ①

법인은 사업활성화를 위해 필요한 경우에는 이사회의 의결을 거쳐 회원에 직원의 파견을 요청할 수 있다. 이 경우 법인은 회원과 미리 협의하여야 하며, 회원은

	<u>인력 운영에 지장이 없는 범위 에서 직원을 파견할 수 있다.</u> <u>② 파견기간은 5년 이내에서 정 하되, 이사회가 필요하다고 인 정하는 경우 운용기간을 연장하 거나 단축할 수 있다. 이 경우 법인은 회원과 협의하여야 한다.</u> <u>③ 대표이사는 파견직원에 대한 성과평가를 하고 그 결과를 파견 회원에게 전달하여야 하며, 해당 회원의 조합장은 파견직원에 대한 인사고과평정 시 이를 반영하도록 노력하여야 한다.</u> <u>제54조의4(직원에 대한 교육) 대표 이사는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 직원을 대상으로 교육을 실시하여야 한다.</u> <u>제56조의3(농업인 등 출하대금 우 선변제) 법인과 회원은 농업인, 농업법인 등이 법인에 출하한 농·축산물 대금을 우선 변제하기 위하여 노력하여야 한다.</u>
<u><신 설></u>	
<u><신 설></u>	